

●방송통신심의위원회공고 제2024-3호

「방송통신심의위원회 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「방송통신심의위원회 청원심의회 구성 및 운영에 관한 규칙」을 다음과 같이 제정 공고합니다.

2024년 03월 04일

방송통신심의위원회 위원장

방송통신심의위원회 청원심의회 구성 및 운영에 관한 규칙

제1조(목적) 이 규칙은 「청원법」(이하 “법”이라 한다) 제8조 및 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제3조제9항에 따라 방송통신심의위원회(이하 “위원회”라 한다)에 두는 청원심의회(이하 “심의회”라 한다)의 구성 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 심의회 운영 등에 관하여 다른 법령 및 위원회의 다른 규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(청원업무 주관부서·처리부서) ① “주관부서”는 법 제7조에 따라 청원사항에 관한 업무를 주관하는 부서로 민원상담팀으로 한다.

② “처리부서”란 법 제12조에 따라 접수된 청원을 실제 처리하는 부서를 말하며, 청원 관련 처리부서가 불명확하거나 관련 처리부서가 둘 이상인 경우에는 주관부서에서 처리부서를 지정할 수 있다.

제4조(청원심의의 원칙) ① 법 제8조에 따라 위원회에 설치하는 심의회는 공정하고 객관적으로 청원사항을 심의하여야 한다.

② 방송심의, 통신심의 등 위원회 심의가 필요한 청원사항에 대하여 위원회 심의를 거쳐 처리하여야 한다.

제5조(심의회 구성) ① 심의회는 심의회 위원장(이하 “위원장”이라 한다) 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 심의회 위원 중에서 위원회 위원장이 지명한다.

③ 제1항에 따른 위원의 2분의 1 이상은 위원회 소관사무 분야의 학식과 경험이 풍부한 외부 전문가로 하여야 하며, 위원회 위원장이 위촉한다.

④ 제3항을 제외한 나머지 위원은 다음 각 호의 하나에 해당하는 위원회 사무처 부서의 장으로 하며, 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다.

1. 청원사항에 관한 업무를 총괄하는 실·국 또는 이에 준하는 부서
2. 방송심의를 총괄하는 실·국 또는 이에 준하는 부서
3. 통신심의를 총괄하는 실·국 또는 이에 준하는 부서
4. 그 밖에 위원회 사무처 실·국 또는 이에 준하는 부서

⑤ 심의회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 주관부서의 청원업무 담당 실무자로 한다.

제6조(외부위원 임기) ① 제5조제3항에 따라 위촉된 외부위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 제1항에 따른 임기가 만료된 경우에도 후임위원이 위촉될 때까지 그 직무를 수행할 수 있다.
제7조(위원 해촉) 위원회 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우
5. 시행령 제4조제1항 각 호의 제척 사유에 해당함에도 불구하고 회피 신청을 하지 않은 경우
6. 제13조의 비밀준수 의무 등을 위반한 때

제8조(심의회 심의사항) ① 심의회는 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의한다.

1. 법 제8조제1항제1호 및 법 제11조제2항에 따른 공개청원의 공개여부에 관한 사항
2. 법 제8조제1항제2호 및 법 제21조제1항 본문에 따른 청원의 조사결과 등 청원처리에 관한 사항
3. 법 제8조제1항제3호에 따른 그 밖에 청원에 관한 사항

② 제1항에도 불구하고 법 제21조제1항 단서 및 시행령 제15조제1항에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의회의 심의를 거치지 않고 청원을 처리할 수 있다.

1. 청원인의 청원 취지대로 처리하는 것이 타당하다고 명백하게 인정되는 경우
2. 해당 청원을 처리할 때 청원기관의 판단 여지가 없는 경우
3. 법령에 해당 청원의 처리 요건이 구체적으로 규정되어 있어 해석의 여지가 없는 경우

제9조(심의회 개최) ① 심의회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 해당 청원사항과 관련하여 처리 부서의 장이 요구하는 경우 개최할 수 있다.

② 제1항에 따라 처리부서의 장이 심의회 개최를 요구할 때에는 별지 제1호 서식에 의한 개최요구서 및 그 밖에 필요한 자료를 첨부하여 주관부서에 제출하여야 한다.

제10조(심의회 운영) ① 심의회는 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위원이 부득이한 사유로 참석할 수 없는 경우에는 별지 제2호 서식에 따른 심의회 검토의견서를 제출할 수 있고, 이 경우 심의회에 출석한 것으로 본다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 심의회 회의는 출석하여 회의(화상회의를 포함한다)하는 것을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 경우에는 서면회의로 대체할 수 있다.

1. 안건의 내용이 경미한 경우
2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우
3. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사정족수를 채우기 어려운 경우
4. 감염병 확산 방지 등 재난 대응이 필요한 경우

④ 간사는 심의회의 심의의결서를 작성하여야 하며, 심의의결서는 별지 제3호 서식에 따른다.

⑤ 심의회 종료 후 주관부서는 별지 제3호 서식을 첨부하여 처리부서에 통보하고, 처리부서는 심의회 심의 결과를 성실히 반영하여 청원을 처리하고 처리결과를 통지하여야 한다.

제11조(자료제출 등) ① 위원장은 공정하고 객관적인 심의를 위해 처리부서에 청원사항과 관련된 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 처리부서는 적극 협조하여야 한다.

② 위원장 또는 위원은 제1항에 따라 제출된 자료가 충분하지 않다고 판단되는 경우 심의회에 처리부서의 출석을 요구할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 요구가 없는 경우에도 처리부서의 장은 청원사항에 대한 처리부서의 의견 표시 등이 필요하다고 판단되는 경우 자료를 제출하거나 심의회에 출석할 수 있다.

④ 제2항에 따라 처리부서의 출석을 요구하는 경우 간사는 별지 제4호 서식에 따라 처리부서에 이를 통지하여야 하며, 처리부서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제12조(위원의 제척·기피·회피) ① 심의회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의회의 심의에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인인 경우에는 그 임원 또는 직원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정 등의 업무를 수행하고 있거나 수행한 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 심의회의 심의 대상 안건의 당사자는 심의회의 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기피 신청을 할 수 있고, 심의회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 심의회의 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 심의회에 그 사실을 알리고, 스스로 해당 안건의 심의에서 회피해야 한다.

④ 심의회의 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당함에도 불구하고 회피 신청을 하지 않은 경우 청원기관의 장은 해당 위원을 해촉할 수 있다.

제13조(비밀준수의 의무) ① 위원은 심의과정 및 위원 활동에서 알게 된 사항을 사적인 이익을 위하여 이용하거나 누설하여서는 아니 되며, 임기 만료 이후에도 또한 같다.

② 제1항을 위반한 위원에 대하여는 해촉할 수 있으며, 해당 위원은 관계 법령에 따라 책임을 진다.

제14조(수당) 사무처 직원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 각종 수당·여비 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제15조(운영세칙) 이 규칙에서 정한 사항 외에 심의회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원장이 따로 정할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

청원심의회 개최요구서

요구부서		
청원사항	청 원 명	
	청 원 인	
	청원요지	
요구사유		
검토의견		
「방송통신심의위원회 청원심의회 구성 및 운영에 관한 규칙」 제9조에 따라 심의회 개최를 요구합니다. 년 월 일 처리부서의 장 (서명 또는 인) 방송통신심의위원회 청원심의회 귀중		

청원심의회 검토의견서

안건	
일시	. . .
검 토 의 견	

위원 성명 : (서명 또는 인)

청원심의회 출석통지서

출석부서	
출석이유	
출석일시	년 월 일 시
출석장소	
유의사항	1. 사정에 의하여 서면의견서로 출석을 대체 하고자 할 때에는 청원심의회 개최일 3일 전까지 도착할 수 있도록 서면의견서를제출하여야 한다. 2. 정당한 사유서를 제출하지 않고 지정된 일시에 출석 하지 아니하고, 서면의견서를 제출하지 않는 경우에는 출석의사가 없는것으로 인정 처리한다.
청원심의회 구성 및 운영에 관한 규칙 제11조제2항에 따라 위와 같이 귀 부서의출석을 통지합니다. 년 월 일 방송통신심의위원회 청원심의회 위원장 (서명 또는 인) 〇 〇 〇 귀하	

◇ 제정이유

「청원법」 및 같은 법 시행령에 따른 청원심의회 구성 및 운영 등에 필요한 사항을 정하기 위하여 「방송통신심의위원회 청원심의회 구성 및 운영에 관한 규칙」을 제정하고자 함.

◇ 주요내용

가. 청원업무 주관부서 및 처리부서(안 제3조)

- (1) 청원사항에 관한 업무를 주관하는 부서는 민원상담팀으로 함.
- (2) 접수된 청원을 실제 처리하는 부서가 불명확하거나 둘 이상인 경우에는 주관부서에서 처리 부서를 지정함.

나. 청원심의회 구성 및 위원 자격 등(안 제5조부터 제7조까지)

- (1) 청원심의회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 7명 이내의 위원으로 구성함.
- (2) 방송통신심의위원회 위원장은 청원심의회 위원의 2분의 1 이상을 소관 사무 분야의 학식과 경험이 풍부한 외부 전문가 중에서 위촉함.
- (3) 청원심의회 외부위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있도록 함.
- (4) 심신장애 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 등 방송통신심의위원회 위원장이 청원심의회 위원을 해촉할 수 있는 사유를 정함.

다. 청원심의회 심의사항(안 제8조)

- (1) 공개청원의 공개 여부에 관한 사항, 청원의 조사 결과 등 청원처리에 관한 사항 등을 청원 심의회의 심의사항으로 정함.
- (2) 청원인의 청원 취지대로 처리하는 것이 타당하다고 명백하게 인정되는 경우, 해당 청원을 처리할 때 청원기관의 판단 여지가 없는 경우 등 청원심의회의 심의를 거치지 않고 청원을 처리할 수 있는 사유를 정함.

라. 청원심의회 운영 등(안 제9조부터 제12조까지)

- (1) 청원심의회의 개최 및 소집 등에 관한 절차와 필요 서식을 정함.
- (2) 청원심의회의 의결정족수, 서면회의로 대체할 수 있는 사유 등을 정함.
- (3) 공정하고 객관적인 청원심의회 심의를 위해 처리 부서에 청원사항과 관련된 자료의 제출 및 출석을 요구할 수 있도록 함.
- (4) 청원심의회 위원이 심의에서 제척되는 사유와 함께 기피·회피 절차를 정함.

마. 비밀준수 의무(안 제13조)

(1) 청원심의회 위원은 심의 과정 등에서 알게 된 사항을 사적인 이익을 위하여 이용하거나 누설할 수 없도록 규정함.

(2) 비밀준수 의무를 위반한 청원심의회 위원은 관계 법령에 따른 책임을 지게 된다는 점을 명시함.

<방송통신심의회위원회 제공>